루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

오피스텔 주거용·업무용 구분에 따른 세금 차이...

루리의 줍줍이 정리한 글

오피스텔 주거용·업무용 구분에 따른 세금 차이: 취득세·재산세·부가세·주택 수

루리

오피스텔은 건축물대장상 업무시설이지만 세금은 실제 쓰임새에 따라 달라져요. 특히 부가가치세 환급, 재산세 과세 방식, 다른 주택을 살 때의 주택 수 계산에서 차이가 커요.

오피스텔은 건축물대장상 업무시설이지만 세금은 실제 쓰임새에 따라 달라져요. 특히 부가가치세 환급, 재산세 과세 방식, 다른 주택을 살 때의 주택 수 계산에서 차이가 커요.

> 국세청 국세상담센터, 국민권익위원회 보도자료, 서울시 안내를 바탕으로 한 일반 설명이에요. 일부 자료는 작성 시점이 오래돼서 현행과 다를 수 있어요. 지방세법상 세율과 기준은 **공식 확인**하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 한눈에 보기

세목	업무용으로 쓸 때	주거용으로 쓸 때
취득세	주택이 아닌 건물로 취득	취득 시점에는 업무시설 기준으로 보는 경우가 많음, 세율은 **공식 확인**
재산세	업무시설 기준	실제 주거로 쓰면 주택 기준이 될 수 있음
부가가치세	임대료에 과세, 취득 시 매입세액 환급 가능	면세, 취득 시 매입세액 공제 불가
주택 수	재산세가 업무용으로 과세되면 제외	주택분 재산세 대상이면 포함될 수 있음

2 2. 취득세

- 서울시 안내는 오피스텔을 주택이 아닌 상업용 건물로 보고 취득세를 낸다고 설명하며, 오피스텔에는 다주택 중과세율이 적용되지 않는다고 해요.
- 구체적인 취득세율과 지방세법 조문은 이 글에서 확인하지 못했어요. 취득 전에 위택스나 관할 구청에서 **공식 확인**하세요.

3 3. 재산세

- 과세기준일 현재 실제 주거용으로 쓰면 주택으로 재산세가 과세될 수 있다고 지자체 안내에 나와요.
- 업무용으로 재산세가 과세되는지가 아래 「주택 수」 판단의 핵심이에요.
- 세율과 과세 판단은 지방세법과 관할 지자체 기준이므로 **공식 확인**하세요.

4 4. 부가가치세

- 국세상담센터 Q&A는 처음부터 상시 주거용으로 임대하는 오피스텔은 취득 시 부담한 매입세액을 공제받을 수 없다고 안내해요. 주거용 임대는 부가가치세 면세 사업이기 때문이에요.
- 임차인이 업무용으로 쓰는 경우에는 임대료에 부가가치세가 과세돼요.

- 국민권익위원회 보도자료(2021년)는 업무용 임대로 일반사업자 등록 후 환급받은 부가가치세를, 나중에 주택 임대사업자로 바꾸거나 분양계약을 해지하면 반환해야 하고 신고하지 않으면 가산세가 붙을 수 있다고 알려요.
- 환급액, 반환 방법, 가산세율은 사례마다 달라서 관할 세무서에서 **공식 확인**하세요.

5 5. 주택 수 계산

서울시 안내(2020년 작성)는 다음처럼 정리해요. 현행 기준은 반드시 다시 확인하세요.

- 업무용으로 재산세가 과세되는 오피스텔은 주택 수에서 제외해요.
- 2020년 8월 11일 이전에 취득한 오피스텔은 제외해요.
- 2020년 8월 12일 이후 취득한 오피스텔 중 주택분 재산세 과세 대상은 포함해요.
- 실제 쓰임새로 판단하므로 전입신고 여부와 관계없이 판단해요.
- 위 안내에는 시가표준액이 일정 금액 이하인 경우 제외한다는 내용도 있었는데, 현재도 같은지는 **공식 확인**이 필요해요.

6 6. 실수하기 쉬운 점

- 공부상 업무시설이니 무조건 세금이 업무용이라고 생각하는 경우가 있어요. 실제 쓰임새가 기준이 되는 세목이 많아요.
- 부가가치세를 환급받고 나중에 주거용으로 바꿔 임대하면 환급액을 반환해야 할 수 있어요.
- 다른 집을 사거나 팔 때 오피스텔이 주택 수에 들어가는지 놓치기 쉬워요.

7 7. 가상 예시

C씨는 오피스텔을 분양받아 처음에는 사무실로 임대하며 부가가치세를 환급받았어요. 이후 임차인이 주거용으로 쓰기로 해서 임대 방식을 바꾸려 하자, 먼저 관할 세무서에 환급액 처리를 문의하기로 했어요.

8 체크리스트

- 실제 용도(주거용·업무용)를 계약서와 사용 현황으로 정리했다
- 취득 전 취득세율을 관할 기관에서 확인했다
- 6월 1일 재산세 과세기준일 현황을 확인했다
- 부가가치세 환급 여부와 용도 변경 때 반환 의무를 확인했다
- 다른 주택 거래 때 주택 수 포함 여부를 확인했다

9 용어 정리

- **업무시설**: 건축물대장에 적힌 오피스텔의 용도 구분이에요.
- **매입세액**: 물건을 살 때 낸 부가가치세예요.
- **면세**: 부가가치세를 매기지 않는 거래예요. 주거용 임대가 해당돼요.
- **과세기준일**: 재산세를 매길 때 기준이 되는 날(6월 1일)이에요.
- **시가표준액**: 지방세 계산에 쓰는 정부 산정 가격이에요.

10 자주 묻는 질문

Q. 전입신고를 안 하면 업무용인가요?

A. 서울시 안내는 실제 쓰임새로 판단하며 전입신고와 관계없다고 설명해요.

Q. 제 경우는 누가 판단하나요?

A. 세목별로 국세는 세무서, 지방세는 시·군·구청이에요.

11 근거로 삼은 공식 출처

- 국세상담센터 부가가치세 Q&A: https://call.nts.go.kr/call/qna/selectQnaInfo.do?mi=1329&ctgId=CTG11947 (https://call.nts.go.kr/call/qna/selectQnaInfo.do?mi=1329&ctgId=CTG11947)
- 국민권익위원회 보도자료: https://acrc.go.kr/board.es?act=view&bid=4A&list_no=9865&mid=a10402010000 (https://acrc.go.kr/board.es?act=view&bid=4A&list_no=9865&mid=a10402010000)
- 서울시 안내 「오피스텔은 주택일까, 아닐까?」: https://mediahub.seoul.go.kr/archives/1302151 (https://mediahub.seoul.go.kr/archives/1302151)
- 지방세법 취득세·재산세 조항: https://www.law.go.kr (https://www.law.go.kr) (이 글에서 세율 확인하지 못함)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

12 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.